

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Estelionato e das Outras Fraudes (arts. 171 a 179 do CP)

Vamos começar nossa lição conhecendo o "simpático" **STELLIO**.

Quem?

Um camaleão que tem manchas na pele parecidas com ESTRELAS no céu, por isso ficou conhecido como **STELLIO** (*derivação do latim da palavra estrela*). Olha ele aí:



Como todo camaleão que se preze, **STELLIO** é dotado do mimetismo. Ele pode mudar de cor para "fraudar" sua presença, para se esconder de seus predadores ou de suas presas.

Então se começou observar que o ser humano, para cometer fraudes, também usa de alguns artifícios que lembram o que nosso amigo **STELLIO** faz. Por isso passou-se a chamar tais **fraudes de STELLIONATU (em latim) - ESTELIONATO (em português)**.

Então já fixe isso: Estelionato é uma FRAUDE!!! Essa é a palavra-chave: **FRAUDE!!** É o famoso **171!!** Lembrado do Molejo:

*Te ganhei no paparico, te papariquei
Quis te dar um fino trato e me apaixonei
Te ganhei no paparico, mas tô sem nenhum
Por favor amor não pense que sou 171*

Rs. Vamos ao que interessa:

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

O 171 quer "tirar" vantagem. Ele quer OBTER uma VANTAGEM ILÍCITA de alguém (claro que se a vantagem for lícita, não haverá crime). Exige-se esse dolo específico de obter uma vantagem indevida.

Para tirar essa vantagem ilícita, o 171 não quer subtrair (não quer furtar, não quer roubar). Ele pretende **INDUZIR ou MANTER SUA VÍTIMA EM ERRO**. Errar é pensar que está acontecendo uma coisa, quando na verdade está acontecendo outra. É uma falsa noção da realidade. É o que nosso amigo *STELLIO* faz com seus predadores e presas.

O 171 é tão 171 que ele "imita" o que nosso amigo **STELLIO** faz. Ele induz sua vítima em erro por um **MEIO FRAUDULENTO**.

Sobre esse meio fraudulento, o tipo penal fala em:

- **Artifício** - artifício vem de artefato, logo, é uma fraude ligado algo material. É o caso do 171 que se finge de manobrista uniformizado de restaurante para sumir com o carro do cliente.
- **Ardil** - ardil é o "papudo". Ele não usa algo material, e sim sua própria "lábria". Aqui entra muitas dessas fraudes que vemos ultimamente, o golpe do bilhete premiado, por exemplo.
- **Qualquer outro meio fraudulento.**

O que é necessário para a consumação do crime de estelionato? A obtenção da vantagem? O prejuízo ao terceiro?

É necessário que ocorra os dois. É chamado RESULTADO DUPLO. Na basta causar prejuízo ao terceiro, é necessário que também ocorra a obtenção da vantagem indevida.

Importante frisar que se aplica ao estelionato o disposto sobre o furto privilegiado. É o Estelionato Privilegiado:

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º.

Art. 155 (...)

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Assim, caberá privilégios nos SEGUINTE CASOS:

- criminoso é primário
- a coisa apropriada furtada é de pequeno valor.

Quais PRIVILÉGIOS?

- Substituir a pena de reclusão pela de detenção. ou
- Diminuir a pena de um a dois terços. ou
- Aplicar somente a pena de multa.



Tome nota!

O Código Penal ainda prevê outros tipos penais **EQUIPARADOS AO CRIME DE ESTELIONATO** (são punidos com as mesmas penas), esquematizando:

- **Disposição de coisa alheia como própria:** vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria.
- **Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria:** vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias.
- **Defraudação de penhor:** defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado.
- **Fraude na entrega de coisa:** defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém.
- **Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro:** destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro.
- **Fraude no pagamento por meio de cheque:** emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

Além disso, há **CAUSAS DE AUMENTO DE PENA:**

- detrimento de entidade de direito público (aumento de um terço).
- detrimento de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência (aumento de um terço).
- Estelionato contra idoso ou vulnerável (de 1/3 ao dobro).



Fique ligado!

A Lei 13.964/2019 (pacote anticrime) passou a dispor sobre a **NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO (ação penal pública condicionada) nos casos de estelionato**, salvo algumas exceções:

Art. 171 (...)

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:

I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Para finalizar, vejamos outras disposições relevantes sobre esse crime:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

(...)

Fraude eletrônica

§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 2º-B. A pena prevista no § 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.

Estelionato contra idoso ou vulnerável (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

Art. 171-A. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. (Incluído pela Lei nº 14.478, de 2022)

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.478, de 2022)

O capítulo que estamos estudando não prevê apenas o Estelionato, mas também **OUTRAS FRAUDES**.

Veja a previsão do crime de **DUPLICATA SIMULADA**:

Duplicata simulada

Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas.

A duplicata é um título de crédito emitida pelo credor em razão de uma venda. Agora se o emissor do título faz isso de forma SIMULADA, poderá estar cometendo o crime acima.

Outro tipo de fraude é o **ABUSO DE INCAPAZ**:

Abuso de incapazes

Art. 173 - Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Grosso modo, pune quem tira proveito da vulnerabilidade do incapaz.

Para ter proveito, o criminoso ABUSA:

- de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou
- da alienação de outrem ou
- debilidade mental de outrem

Ele comete tal abuso INDUZINDO o incapaz à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro.



Fique ligado!

Outras FRAUDES previstas no CÓDIGO PENAL. São crimes de pouca incidência em provas. Vale a leitura:

Induzimento à especulação

Art. 174 - Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa

Fraude no comércio

Art. 175 - Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor:

I - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

II - entregando uma mercadoria por outra:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Outras fraudes

Art. 176 - Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento:

Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.

Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações

Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à assembléia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular.

Emissão irregular de conhecimento de depósito ou "warrant"

Art. 178 - Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com disposição legal:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Para finalizar, vamos ver melhor o crime de **FRAUDE À EXECUÇÃO**:

Fraude à execução

Art. 179 - Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante queixa.

Nesse crime a ideia é sumir com o patrimônio para que a execução de uma dívida não tenha sucesso. É necessário que o agente cometa uma fraude para ficar insolvente.

Observe que é um crime de **AÇÃO PENAL PRIVADA (mediante queixa)**.

É isso pessoal.

Bons Estudos!! Força nas questões!!

Saudações.

Prof. Rafael Albino

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

João 3:16

Resumo

<u>ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES</u>	
<u>ESTELIONATO</u>	Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

**FORMAS EQUIPARADAS DE
ESTELIONATO**

Nas mesmas penas do ESTELIONATO incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;

Defraudação de penhor

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;

Fraude na entrega de coisa

IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém;

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro;

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

Art. 171 (...)

Estelionato contra idoso ou vulnerável

§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)

**ESTELIONATO CONTRA
IDOSO OU VULNERÁVEL -
FORMA QUALIFICADA**

<u>DUPLICATA SIMULADA</u>	Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
<u>ABUSO DE INCAPAZ</u>	Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
<u>INDUZIMENTO À ESPECULAÇÃO</u>	Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa: Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
<u>FRAUDE NO COMÉRCIO</u>	Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor: I - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; II - entregando uma mercadoria por outra: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa
<u>OUTRAS FRAUDES</u>	Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento: Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.
<u>FRAUDE À EXECUÇÃO</u>	Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.



Fique ligado!

A Lei 13.964/2019 (pacote anticrime) passou a dispor sobre a NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO (ação penal pública condicionada) nos casos de estelionato, salvo algumas exceções:

Art. 171 (...)

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
